



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br -
Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5050793-50.2017.4.04.7100/RS

RELATOR: JUIZ FEDERAL BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO

REQUERENTE: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO: ADAO DUMER TOLEDO

RELATÓRIO

Trata-se de incidente de uniformização, suscitado pelo ente público, pretendendo a reforma de acórdão oriundo de Turma Recursal que, mantendo a sentença, entendeu que os valores recebidos, acumuladamente, a título de diferenças de aposentadoria complementar, estão abrangidos pelo regime de tributação a que se refere o art. 12-A da Lei n.º 7.713/88, introduzido pela Lei n. 12.350/2010 e alterado pela Lei nº 13.149/2015.

Na espécie, os valores foram recebidos no ano-calendário de 2014, no âmbito de reclamação trabalhista.

O acórdão recorrido, valendo-se da fundamentação da sentença, no ponto em que é atacado pelo presente recurso, após examinar os documentos e argumentos apresentados nos autos, concluiu nos seguintes termos:

A lei assegurou a aplicação do regime de competência para verbas recebidas de forma acumulada, incluindo apenas os rendimentos provenientes de aposentadoria pagos pela Previdência Social das entidades políticas (caput do art. 12-A da Lei 7.713/88). O legislador não contemplou os benefícios pagos por entidades de previdência complementar, razão por que o § 3º do art. 2º da IN 1.127/11, sucedido pelo § 3º do art. 36 da IN RFB nº 1.500/2014, de mesma redação, ateu-se ao comando legal. No entanto, a jurisprudência tem entendido que o pagamento em atraso de parcelas de diferenças de aposentadoria complementar enseja a aplicação do regime de competência, sob pena de afrontar o princípio da isonomia e da capacidade contributiva, uma vez que a renda a ser tributada deve ser aquela auferida mensalmente, e não o valor total do benefício recebido, sujeito à retenção do imposto com a alíquota majorada. [...] O próprio legislador tributário, mediante a Lei nº 13.149/15, deu nova redação ao art. 12-A da Lei 7.713/88, determinando sua aplicação para todos os rendimentos recebidos acumuladamente (*Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês*). Dessa forma, impõe-se reconhecer a procedência do pedido para declarar o direito da parte autora à apuração do imposto de renda incidente sobre as diferenças de complementação de aposentadoria, nos termos do art. 12-A, da Lei 7.713/88. Ressalto que no caso não há que se falar em isenção do imposto de renda referente aos juros de mora recebidos, já que o processo não trata de verbas trabalhistas recebidas no contexto de despedida ou de rescisão do contrato de trabalho. Assim, devem os valores recebidos de uma só vez, incluindo os juros de mora, serem diluídos pelo número de meses correspondentes, nos termos do art. 12-A da Lei 7.713/88.

O ente público sustenta o cabimento do pedido de uniformização, por entender que o acórdão recorrido está em confronto com a jurisprudência do **STJ**:

4. A Medida Provisória nº 670/2015, posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015, alterou a redação do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 para determinar a tributação de Imposto de Renda exclusiva na fonte e em separado das demais verbas em relação aos rendimentos recebidos acumuladamente sem a restrição anteriormente existente de aplicação somente em caso de rendimento do trabalho ou daqueles outros rendimentos quando pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Assim, **no cálculo do imposto de renda retido na fonte incidente sobre as verbas pagas acumuladamente por entidades de previdência complementar, cujo fato gerador tenha ocorrido antes da alteração do art. 12-A da Lei nº 7.713/1988 promovida pela Medida Provisória nº 670/2015, posteriormente convertida na Lei nº 13.149/2015, devem ser observadas as tabelas e alíquotas vigentes à época em que deveriam ter sido pagos, seguindo a sistemática do regime de competência, conforme entendimento adotado por esta Corte em sede de recurso especial repetitivo, na sistemática do art. 543-C, do CPC/1973 (REsp 1.118.429/SP, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, DJe 1405/2010).** Não se

tratando de tributação exclusiva, os rendimentos em questão estarão sujeitos ao ajuste anual do Imposto de Renda. (REsp. n.º 1.590.478, relator o Ministro Mauro Campbell, julgado no dia 14 de junho de 2016)

Relatados no essencial, passo a decidir.

VOTO

O pedido de uniformização de interpretação de lei federal está previsto no art. 14 da Lei n.º 10.259/2001, sendo cabível quando “houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais na interpretação da lei”.

Por questões de direito material, deve-se entender os pontos controvertidos de direito, ou seja, aqueles alusivos à construção, a partir dos enunciados dos textos normativos, da norma jurídica do caso concreto, desde que, para o deslinde da controvérsia, não seja necessária a reavaliação de provas nem o reexame dos fatos concretamente discutidos na demanda.

Para demonstrar a divergência, necessário o confronto do acórdão recorrido com acórdão paradigma de Turma Recursal de região diferente, da própria TNU ou do STJ (art. 14, § 4º). Também é possível que se utilize, para tais fins, enunciado de súmula da TNU ou do STJ.

No presente caso, o pedido merece ser conhecido, pois o acórdão recorrido julgou o ponto controvertido em sentido contrário ao entendimento posto no acórdão paradigma e este é o entendimento que melhor se alinha com as normas jurídicas incidentes.

A controvérsia reside no seguinte ponto: “saber se os valores recebidos, acumuladamente, a título de diferença de aposentadoria complementar, devem ser tributados pelo regime de competência, mediante a aplicação das tabelas vigentes no mês de competência a que se referem ou, ao contrário, devem ser tributados exclusivamente na fonte, de forma separada das demais verbas tributáveis e alusivas ao ano-calendário em que os valores foram efetivamente recebidos”.

Tendo em vista a quantidade de feitos que tratam da mesma matéria e sendo evidente a divergência jurisprudencial acerca do tema, ultrapassados os pressupostos de admissibilidade, entendo que a questão controvertida posta como objeto deste incidente de uniformização nacional deve ser afetada como representativa de controvérsia, nos termos do art. 17 do RITNU.

Em tais termos, voto no sentido de **CONHECER E AFETAR** a questão controvertida objeto do presente incidente como representativo de controvérsia, determinando à STNU que proceda nos termos do art. 17 do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000090640v3** e do código CRC **d8407722**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): BIANOR ARRUDA BEZERRA NETO
Data e Hora: 26/9/2019, às 9:46:30

5050793-50.2017.4.04.7100

900000090640 .V3